Motu proprio sulla legge repressiva della stampa, 3 giugno 1848

PIVS PP. IX. · 1848-06-03 · Italian

PIVS PP. 1X

MOTV=PROPRIO

SULLA LEGGE REPRESSIVA DELLA STAMPA,

Essendoci Noi riservato all'articolo 64 dello Sta- tuto fondamantale pel governo temporale degli Stati diS, Chiesa, di regolare con apposita legge la liber- ta politica della stampa da Noi accordata colle altre libere istituzioni ai Nostri fedelissimi sudditi, di No- stro Moto-proprio ordiniamo quanto segue,

TITOLO I. Disposizioni: Generali

1. La pubblicazione di opere, o scritti col mezzo della stampa esonerata dalla censura preventiva go- vernativa, e politica coll'art. 11. dello Statuto fondamentale @ libera, purché si osservi quanto @ in- giunto. dalla presente legge

2. Lo scritto stampato sia per tipografia, sia per litografia, © per qualunque altro mezzo meccanico, dovva indicare l'anno in cui fu impresso, il luogo, l'officina, ed il nome dello stampatore.

§ 1. Lo stampato, che noo presenti le sovra- espresse indicazioni, sara considerato come clande- stino; e lo stampatore, o il distributove sara punito colla multa dagli scudi dieci- ai trenta.

3. Non potra istituirsi alcuna stamperia, se quin- dici giorni innanzi non ne sia dato avviso all'Auto-

ritd governativa locale mediante denunzia seritta, in cui sia indicato i] luogo, la strada, ed il numero dello pa ove vuolsi istituire. § 1. Ogni successiva traslocazione dovra es- sere abner nel modo sovraddetto. § 2. Il contravventore a tali disposizioni sara punito colla multa dagli scudi trenta ai sessanta.

4. Chiunque non avente stamperia legittimamente istituita pubblichera un'opera, o scritto qualunque coll'uso dei torchi a mano o di altro mezzo d'impressione, sara punito colla detenzione da un giorno ad un mese, e colla multa dagli seudi trenta ai ses- santa; e cederanno al Fisco gli esemplari stampati, i torchi, i caratteri ed ogni aliro mezzo meccanico della impressione.

La pena della detenzione e della multa qui sopraespressa ¢ comune anche al distributore.

5. Ogni stampatore dovra presentare prima della pubblicazione una copia di qualsiasi stampato tanto all'Autorita ecclesiastica, quanto all'autorita gover— nativa, salvo quanto in appresso si dispone Piece le pubblicazioni periodiche.

§ 1. Il contravventore a quest'obbligo é pu- nito colla multa dagli seudi dieci alli trenta

6. Sono conservati in pieno vigore gli attuali regolamenti intorno alla consegna degli altri esem- plari alle pubbliche biblioteche.

TITOLO IL. Det giornali ed altri scritti periodici

7. Qualunque suddito pontificio, che gode il pie- no esercizio dei diritti civili, come qualunque corpo morale legalmente costituito nello Stato, potra pub- blicare un giornale, 0 scritto periodico, osservate le prescrizioni seguenti,

8. Ogni giornale, 0 scritto periodico dovra essere regolato da un direttore responsabile , il quale ne vigili da per se stesso la pubblicazione.

§. 1. Il direttore dovrd essere suddito ponti- ficio avente il pieno esercizio dei diritti. civili, non che la stabile dimora nel luogo della pubblicazione.

§ 2. I! proprietario del giornale, o dello scrit- to periodico potra assumere lincarico di direttore responsabile, purché abbia le qualita prenunciate.

9. Prima di procedere alla pubblicazione di un giornale, od altro scritto periodico dovra essere presentata al Ministéro dell'Interno una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti comprovanti il concorso delle qualita suindicate nel direttore responsabile. Tale dichiarazione enunciera inoltre il titolo del giornale, o dello scritto periodico, le materie che ivi si trattano, i giorni, 0 periodi della pubblicazione, la tipografia nella quale si stam- pa, la dimora del direttore responsabile,

§ 1. Qualunque mutazione avvenisse in alcuna delle suespresse condizioni dovra notificarsi al, Mi- nistore dell'Interno dal direttore responsabile entro

il termine di otto giorni successivi all'avvenuta mutazione.

§ 2. Il direttore, che omette, o ritarda la dichiarazione déll'avvetiuta mutazione, & punito con multa dagli scudi dieci ai trenta.

10. Quando il divettore responsabile cessi di vi- vere, 0 si renda improvvisamente incapace di adem- pire quanto gl'incombes Ferede, o il legittimo rappresentante, ove egli fosse il proprietario unico del giornale o scritto periodico, altrimenti i compro= prietarii, o gl'interessati dovranno darne avviso al Ministero dell'Interno, e frattanto presenteranno al- 'Autorita governativa locale un direttore provviso- rio, il quale assuma l'adempimento di tutti gli ob- blighi inerentis in difetto di che, il giornale, o lo sttittd periodico Sara sospeso.

§ 1. Talé provvisoria incombenza non potra protrarsi oltre i dué mesi. Quindi se in questo ter- mine non si sara presentato al Ministéro dell'Interno altro ditettore responsabile, non potra ulteriormente proseguirsi il giornale, 0 scritto periodico.

11. Chitnque senza avere dentinciato al Mini- stévo dell' Interne la pubblicazione del giornale o dello scvitto periodico, siceome & preseritto nell'ar- ticdlo 9, ovvero dopo la dichiavata sospensione, o céssazione di sso ne procedesse alla pubblicazione, incorrera nella péna della detenzioné da un giorno ad un mese, e della multa dagli scudi trenta ai ses- santa. .

12. Il divettore réesponsabile sara obbligato sottosctivere di proprio earattere, come minuta, il pri- mo esemplare di ogni numero, o di ogni separato

supplemento del giornale, o dello scritto periodico; e tutti, gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

I] contravventore all'uno od all'altro obbligo sara. punito colla multa dagli seudi dieci ai trenta.

13. Nell'atto'della pubblicazione dovra essere consegnato nell' uffizio dell' Autorita governativa il primo esemplare sottoscritto come minuta, di cui si lasceré ricevuta, esi fara annotamento in appo- sito registro. Contemporaneamente doyra consegnarsi altro esemplare all'Autorita ecclesiastica.

I] contvayventore sara punito colla multa da- gli seudi dieci ai trenta.

14. I direttori saranno obbligati d'inserire non pit. tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno, in cul ne sara fatta loro richiesta dal go- verno 0 dalle pubbliche Autoritaé, qualunque retti- ficazione de'fatti esposti nel loro giornale, o scritto periodico, risguardanti le stesse Autorita, o il pub- blico interesse.

15. Saranno egualmente obbligati i direttori d'inserire non pitt tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno, in cui ne sara fatta richiesta, le risposte e le dichiarazioni delle persone nominate, 0 indicate nelle loro pubblicazioni.

§. 1. L' inserzione tanto in questo , quanto nel caso contemplato nel precedente articolo, do- vra essere intiera, e gratuita. Ove per altro ecce- -desse il doppio dell'articolo, cui si riferisce, I' ec- cedente sara pagato al prezzo stabilito per gli an- nunzii; e se il Giornale non ayra stabilito il prezzo

degli annunzii , sara pagato quanto é imposto ine gli avvisi, ed atti giudiziarii.)

§. 2. Il rifiuto, e la tardanza in aceettare, o pubblicare le sovrindicate rettificazioni e visposte si punira colla multa dagli scudi dieci ai trenta 5 ed il giornale , 0 lo scritto periodico sara& sospeso fino a che siasi adempiuto all' obbligo suddetto.

16. Nel caso di condanna pronunciata contro i direttori de'giornali, o scritti periodici, dovranno essi, non piu tardi della seconda pubblicazione sue-_ cessiva al di della intimazione della sentenza posta in istato eseguibile, pubblicare nel loro giornale o scritto periodico il tenore della sentenza condanna— toria.

L' inadempimento a quest' obbligo sottopone il contrayventore alla multa dagli seudi dieci ai trenta.

17. Se le multe imposte dalla presente legge non saranno pagate nel termine di giorni otto suc- cessivi all'intimazione della sentenza. eseguibile , il giornale 0 lo scritto periodico sara sospeso fino alla soddisfazione delle medesime.

18. Il diritto, che potesse in qualunque modo competere al pubblico ministéro, od al privato in ragione dell' articolo, cui si.é risposto , non resta in alcun modo pregiudicato colla pubblicazione: delle vettificazioni, 0 risposte:

TITOLO III. Dei delitti e delle contravvenzioni speciali

19. Ogni oltraggio fatto col mezzo della stampa alla Religione, al buon costume, alla Chiesa e suoi Ministri sara punito colla detenzione. da sei mesi ad un anno, e colla multa dagli scudi sessanta ai cento. | 20. Sara punito colla detenzione dai tre ai sei mesi e colla multa dagli scudi trenta ai' sessanta chiunque col mezzo della stampa

§. 1. Avra impugnato l'autorita temporale del Sommo Pontefice , il modo della sua elezione, la forma attuale del Governo:

{. 2. avra fatto risalire alla sagra persona del Pontefice, e del Sagro Collegio il biasimo e la responsabilita degli atti del Governo:

§- 3. Avra oltraggiato i Sovrani, o Capi det Go- verni esteri, 1 loro Ambasciatori , Ministri', Inviati ed Agenti diplomatici accreditati nello Stato:

§. 4. Avra oltraggiato l'Alto Consiglio, il Con- siglio de'Deputati, 0 i componenti' i Consigli.

21. Chiunque col mezzo della stampa ecciti a disubbidire alle leggi, 0 al disprezzo delle me- desime, sara: punito colla detenzione da uno a tre mesi, e colla multa dagli scudi trenta ai sessanta.

22. Alla stessa pena qui sopra espressa sara sottoposto chiunque mediante la stampa attentasse © provocasse contro 'il diritto: di proprictd, facesse apologia de'fatti che la legge penale qualifica come

delitti, eccitasse odio tra le diverse classi della societa, ed il sovvertimento dell'ordine delle famiglie.

23. Le pene sovraindicate non esimono il col- pevole dalle altre, in cui fosse specialmente incorso pel contenuto nella stampa.

24. Chiunque in un giornale, od altro seritto periodico abbia dato con dolo contezza infedele delle diseussioni dei Consigli, o delle udienze dei Tribu- wali , sara punito colla multa dagli scudi dieci ai trenta, senza pregiudizio delle maggiori pene, cui si facesse luogo a senso del] precedente articolo.

25. Chiunque nuovamente pubblicasse un' o- pera, od uno scritto qualunque di gid condannato con decreto dell'Autorita ecclesiastica, od in forza della presente legge con sentenza della Curia laicale, sara punito colla detenzione da sei mesi ad un anno, e colla multa dagli scadi sessanta ai cento, e sa- ranno distrutti tutti: gli esemplari stampati.

26. E vietato pubblicare i voti de'Giudici nelle eause de' delitti commessi mediante la stampa , pubblicare Je discussioni ¢ deliberazioni segrete del- l'Alto: Consiglio e del Consiglio de'Deputati, quando i Consiglio non ne abbia data facolta: come pure é vietato pubblicare i dibdttimenti delle cause te- nute innanzi i Tribunali a porte ehiuse , non che pubblicare gli atti del processo scritto, e dei dibat- timenti, nelle, cause d'ingiurie e. diffamazioni.

§. 1, 1] contravventore alle presrizioni del pre- sente articolo é punito colla multa dagli scudi, BoM"? ai sessanta, '3

27. La recidiva' in aleuno | dei delitti.o con- trayvenzioni commesse mediante la stampa aumenta la pena a norma del Codice penale.

- TITOLO AY. Disposizione transitorie

28, Analogamente all' articolo 11 dello Sta-. tuto fondamentale rimane nel suo yigore la Censura Ecelesiastica preyentiva, sulla quale si osseryeranno le Costituzioni Apostoliche e le preserizioni di gia adottate coll'Enciclica del 2 giugno corrente o che si adotteranno successivamente dalla S. Sede.

A termini di detta Enciclica sono soggette alla Censura Ecclesiastica preventiva le opere, gli scritti, ed articoli che trattano della Sacra Serittura, Sa- cra Teologia, Istoria Eeclesiastica , Gius Canonico, Teologia Naturale, Etica ed in genere tutto cid che ha rapporto speciale colla religione e colla morale.

29. Fino alle nuove disposizioni la procedura , e la competenza dei giudizi nelle cause dei delitti , e contravvenzioni contemplate nella presente legge sara regolata secondo le norme del regolamento di procedura criminale.

30. Le sentenze condannatorie dovranno inviarsi indilatamente in copia autentica a diligenza del Procuratore Fiseale al Ministro di Grazia e Giusti- zia, il qualete fara pubblicare nel. giornale officiale,

31. Sard provyeduto con leggi e regolamenti speciali alla pubblicazione delle opere figurate per via di disegno, incisione, litografia, calcogratfia, pla-— stica ec., restando intanto in vigore gli attuali re- golamenti.

32. Gli editori di giornali o seritti periodici at- tualmente in corso dovranno uniformarsi al dispo- sto degli articoli 8 e 9 nel termine di giorni venti dal di della pubblicazione della presente legge; al- trimenti la pubblicazione del giornale o scritto pe- riodico sarh considerata in contravvenzione alla legge, e soggetta alle pene relative.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 3 Junii 1848 Pontificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. IX.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Atti del sommo Pontefice Pio IX, parte seconda, volume I. Rome: Tipografia delle Belle Arti, 1857. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the Italian papal act; page numbers and sheet signatures omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.